

1500562-19.2022.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lucas Borges Dias

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2152133/2022 - 2º Distrito Policial de Santa Barbara

D'Oeste, 25377850 - 2º Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste, 2152133 - 02º

D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

2ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, s/n, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500562-19.2022.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500562-19.2022.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2152133/2022 - 2º Distrito Policial de Santa Barbara

D'Oeste, 25377850 - 2º Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste, 2152133 - 02º

D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME APARECIDO DOS REIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Borges Dias

Vistos

Capítulo I - Do relatório.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, valendo-se da prerrogativa conferida pelo art. 129, inc. I, da Constituição Federal, atribuiu a GUILHERME APARECIDO DOS REIS (com qualificação à fl.19) a conduta correspondente ao artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº. 11.343/06, praticada em 04/06/2022, na modalidade consumada.

Segundo a denúncia: "no dia 04 de junho de 2022, por volta das 08h50min, na Rua

Doutor José Claudio Ventureli, nº 191, Orquídeas, nesta cidade e comarca de Santa Bárbara d'Oeste, GUILHERME APARECIDO DOS REIS, qualificado a fls. 16, previamente ajustado com o adolescente G.V.S.N, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 09 porções de maconha, pesando aproximadamente 13 gramas (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11 e auto de constatação preliminar de fls. 12/13), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar."

Acompanham a peça acusatória documentos relativos à fase pré-processual, bem como os produzidos ao longo do processo, merecendo destaque: 1) o relatório do inquérito (fls. .66/67); 2) o recebimento da denúncia (fls. 105/106) em 11/082022; 3) a defesa (fls. 99/101); e 4) a colheita de prova oral em juízo (fls. 84). Por fim, nenhuma diligência complementar foi ordenada, oferecendo as partes suas alegações finais.

Capítulo II - Da motivação.

Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, a inicial tem por base a seguinte tipificação penal: "Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. (...) Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: (...) VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação;" A série de acontecimentos exige, em regra, apuração por dois critérios: o da materialidade e o da autoria, os quais conduzirão a linha argumentativa.

2.1. Da materialidade.

A materialidade está configurada. É o que se extrai dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fl. 4); boletim de ocorrência (fls. 11/13); auto de exibição e apreensão (fl.14); auto de constatação prévia de substância entorpecente (fls. 15/16); laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 82/84).

2.2. Da autoria.

A autoria de GUILHERME APARECIDO DOS REIS também está configurada. Chego a esse arremate em razão dos motivos que aponto a seguir.

Vejamos. Em análise à denúncia (fls. 1/2), aos depoimentos (fls. 5 e 8/10), ao auto de exibição e apreensão (fl. 14), aos laudos periciais (fls. 82/84) e à prova oral colhida em audiência, infere-se o seguinte panorama: "na data dos fatos policiais militares realizavam patrulhamento no local, oportunidade em que avistaram o denunciado e outros dois indivíduos. GUILHERME, ao notar a aproximação da viatura, passou um objeto ao adolescente que o acompanhava, G.V.S.N.. Na sequência, o menor dispensou o objeto, jogando-o debaixo de um trailer de lanches. Diante disso, procedeu-se à abordagem. Submetido a busca pessoal, na posse do denunciado nada foi encontrado. Em poder do adolescente G.V.S.N. foi apreendido o montante de R\$244,00 e com o menor G.H.G foi encontrada a quantia de R\$60,00. Em verificação no local onde o objeto havia sido anteriormente dispensado, constatou-se que se tratava de 09 porções de maconha, seguindo-se, assim, a prisão em flagrante.

Nesse sentido, as testemunhas de acusação Matheus da Guia Vieira e Gustavo Junior dos Santos Toledo, ambos policiais militares, nas oportunidades em que foram ouvidos, relataram que: encontravam-se em patrulhamento pelo local dos fatos quando avistaram 03 indivíduos juntos, sendo certo que um deles identificado como sendo o réu, ante a aproximação da guarnição passou algo para o outro indivíduo identificado como sendo G. V. S. do N. Não tem dúvida. Que seria adolescente e este por sua vez "dispensou" algo debaixo de um trailer de lanches, tratando-se de 09 porções de MACONHA, onde saíram andando como se nada tivesse ocorrido, ate que foram abordados. Em revista pessoal com o réu nada de ilícito foi encontrado e o

mesmo negou que estivesse na posse de droga. Com o adolescente G. foi encontrada a quantia de R\$244,00, o qual disse ser proveniente de balas no sinal e este afirmou que a droga apreendida era sua e que tinha "dispensado" a droga debaixo do trailer de lanches, porém visualizaram, como já dito, o réu entregando a porção, posteriormente localizada, para o adolescente. Com o outro adolescente identificado como G. H. G. foi encontrada a quantia de R\$60,00 em dinheiro que no momento nada informou e no plantão policial disse não ser de sua propriedade. O local é conhecido como ponto de venda de drogas.

Por sua vez, o acusado GUILHERME APARECIDO DOS REIS, solo policial (FL. 10), permaneceu em silêncio.

Em juízo disse estar internado para tratamento de dependência química há pouco mais de 1 mês. Estava passando pelo local e encontrou fortuitamente os adolescentes e, nesse momento, os policiais os abordaram, mas nega que tenha passado algo para os adolescentes. Não conhece os policiais e nada tem contra eles.

Ora, o depoimento apresentado pelos policiais - dando conta de que o réu passou para o adolescente a droga apreendida, somado às circunstâncias nas quais foi flagrado o acusado, mormente por se tratar de local conhecido pela venda de entorpecentes, bem como o dinheiro localizado com os adolescentes, situação absolutamente comum de venda, onde imputáveis se unem a menores e diluem entre eles o dinheiro e os entorpecentes como forma de dificultar a ação policial - denotam seu envolvimento com o tráfico. Outrossim, diante dos elementos jungidos, não resta possível a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da lei 11.343/06. Colacione-se entendimento doutrinário:

"Assim, 'para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente'. Houve, portanto, adoção do critério de reconhecimento judicial e não o critério da quantificação legal. Caberá ao juiz, dentro desse quadro, avaliar se a droga destinava-se ou não ao consumo pessoal, não se levando em conta apenas a quantidade da droga, mas inúmeros outros fatores. Convém notar que, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, 'a pequena quantidade de droga apreendida não descaracteriza o delito de tráfico de entorpecentes, se existentes outros elementos capazes de orientar a convicção do Julgador, no sentido da ocorrência do referido delito (5ª T., HC 17.384/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ, 3-6-2002)''". (grifos meus) (Fernando Capez - Curso de Direito Penal - vol 4 - Legislação Penal Especial - 7ª edição - Saraiva - 2012, pg. 761).

Destaco que não se pode presumir inverídico ou suspeito o depoimento de policial, também sujeito ao compromisso de dizer a verdade e às sanções criminais e administrativas, quando não há elemento a afastar a idoneidade das informações transmitidas. Precedentes: TJSP. Apelação nº 0043858-90.2009.8.26.0576. 12ª Câmara de Direito Criminal. Rel. Des. BRENO GUIMARÃES, em 05/10/2011; STF. HC 87662 / PE. Rel. Min. CARLOS BRITTO, em 05/09/2006.

Ademais, os elementos probatórios, examinados de forma conjunta, induzem ao pleno reconhecimento do tráfico. Afinal de contas, em poder do acusado e dos adolescentes foram apreendidos 09 (nove) porções de maconha, bem como quantia de dinheiro em espécie, evidenciando a traficância. Verifico, portanto, que a versão da parte acusada, quando confrontada com as demais provas, materiais e orais, evidencia, sobremaneira, tratar-se de subterfúgio lançado para elidir os rigores da lei penal. Assim, ultimada a instrução do feito, tenho que as provas revelam-se impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base à decisão condenatória.

Capítulo III - Da dosimetria.

Dado o veredito, estabelecido, conforme necessário e suficiente para reprovação e prevenção (art. 59 do CP), as sanções aplicáveis.

3.1. Passo a dosar a pena para GUILHERME APARECIDO DOS REIS.

3.1.1. Primeira fase da dosimetria.

Consiste na fixação da pena-base (art. 68, primeira parte, do CP), atendendo-se às circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) que passo a examinar:

Culpabilidade: é o juízo de reprovabilidade entendido pela soma das demais circunstâncias judiciais (REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal. 3. ed. Forense, 2009. p. 406). A esse respeito, não há ponderações além daquelas a serem efetuadas nas demais.

Antecedentes: neste caso, presumem-se bons antecedentes, pois não há qualquer certidão de condenação transitada em julgado por fato anterior, sendo vedado o uso de inquéritos e ações em curso para agravar a pena-base (súmula 444 do e. STJ).

Conduta social: representa o comportamento em público ou privado, de modo que não foram trazidos elementos suficientes a merecer apreciação exclusiva nesse quesito.

Personalidade: corresponde ao perfil subjetivo, não havendo aqui, para esta etapa, dados passíveis de valoração restrita a essa circunstância.

Motivos: são as razões da conduta que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Neste ponto, nenhum juízo significativo foi encontrado para esta fase da dosimetria.

Circunstâncias: são dados secundários e que não integram a estrutura do tipo penal, apreciadas desde que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Em concreto, não se verificaram circunstâncias expressivas e que indicassem juízo exclusivo para esta etapa.

Consequências: correspondem ao mal causado e que transcenda ao resultado típico.

Neste ponto, não foram configuradas consequências além daquelas decorrentes da própria tipificação penal.

Comportamento da vítima: sendo o caso de delito vago, cujo sujeito passivo é a coletividade, não se levará em conta essa circunstância.

Natureza e quantidade da substância ou do produto (art. 42 da Lei 11.343/06): neste caso, entendo que a quantidade de droga apreendida não é relevante, mormente em razão da jurisprudência já fixada pelos Tribunais Superiores

Analisadas as circunstâncias judiciais, registro que o preceito secundário comina a seguinte pena em abstrato: "reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa." (art. 33, "caput" da Lei 11.343/06 - Lei de Drogas). Tendo em conta todas as ponderações listadas, julgo prudente fixar a pena-base no mínimo legal, resultando em "05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa".

3.1.2. Segunda fase da dosimetria.

Nesta etapa, avalia-se a presença de eventuais circunstâncias atenuantes (arts. 65 e 66) e agravantes (art. 61 e 62), atendendo-se ao art. 68, todos do CP. No caso, verifico que:

Presente a atenuante da menoridade relativa.

Nenhuma das circunstâncias agravantes (arts. 61 e 62) está presente.

Posto isso, uma vez que a pena não pode ficar aquém do mínimo, a mantenho nesse patamar.

3.1.3. Terceira fase da dosimetria.

Nesta etapa, verifica-se a incidência de eventuais causas específicas ou genéricas de aumento e de diminuição, atendendo-se ao art. 68 do CP, além do regime inicial e da possibilidade de substituição ou suspensão condicional.

No caso, a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/06 está presente, uma vez que o acusado praticava a mercancia juntamente com adolescente, fato devidamente comprovado nos autos.

Posto isso, majoro a pena em 1/6, resultando em "05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa".

Todavia, incide a benesse prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, segundo o C. STF, Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividade criminosa, afastando-se a incidência da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, considerado processo-crime em tramitação. (HC

199309, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2021). No mesmo sentido, a 5ª e 6ª Turmas do C. STJ (AgRg no HC 673.030/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 16/8/2021; HC 664.284/ES, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 21/09/2021).

A redução preconizada por essa norma é de 1/6 a 2/3. No caso, a redução deva ocorrer em seu percentual máximo, de tal sorte que a pena a ser cumprida pelo réu fica consolidada em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa. Considerando-se a primariedade do réu, de um lado, e a variedade de droga com ele apreendida, de outro, tenho que o regime inicial a ser aplicado é o aberto. Ainda, em consonância com a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça¹, ressalvada posição em contrário, substituo essa pena por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 salário mínimo, à míngua de informações acerca da condição econômico-financeira dele.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 194 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do réu e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menor valor que a lei estabelece.

Por fim, considerando o fato de o crime ser vago (sem vítima direta), deixo de fixar valor mínimo para reparação (art. 387, IV, do CPP).

Capítulo IV – Do dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia oferecida contra GUILHERME APARECIDO DOS REIS (com qualificação à fl. 19), por haver incorrido nas sanções do artigo 33, §4º, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº. 11.343/06 – Lei de Drogas, bem como para, em cumprimento ao disposto no art. 387 do CPP:

CONDENAR a parte acusada a “1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão”, em regime inicial aberto;

SUBSTITUIR a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade por igual período ao da pena substituída e prestação pecuniária, nos termos da fundamentação;

CONDENAR a parte acusada ao pagamento de 194 dias-multa, fixados cada um deles no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.

Transitada em julgado, tome a serventia as seguintes providências:

Comunique-se ao Juízo Eleitoral do local do domicílio da parte condenada sobre a suspensão dos seus direitos políticos (art. 15, III, da CF/88);

Lance-se seu nome no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 5º, LVII, da CF/88;

Extraia-se a guia de execução definitiva, conforme art. 105 da LEP e cumpram-se as demais normas da E. CGJ.

Determino a destruição do entorpecente e perdimento do dinheiro apreendido em favor da União (art. 63 da Lei de Drogas).

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Santa Bárbara d'Oeste, 27 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA